

1505724-94.2021.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... ficando na retaguarda para prestar auxílio aos executores dos roubos.

Eurico, por sua vez, era o responsável por executar os roubos, adentrando armado nos estabelecimentos alvos e, mediante grave ameaça, reduzia as vítimas à impotência, permitindo a subtração dos objetos.

À acusada Rosimar cabia a cessão do veículo com o qual os agentes se deslocavam até os locais dos roubos, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1505724-94.2021.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505724-94.2021.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Pereira Pimenta e outros

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

MARCELO PEREIRA PIMENTA, EURICO REIS DOS SANTOS BIZÃO, WANDERSON FABIANO DE SOUZA, ROSIMAR AMARO DOS SANTOS e DANIEL TAVARES PESSOA, qualificados nos autos, foram processados como incurso no delito previsto no art. 2º, §2º e §3º, da Lei 12.850/13; artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do CP (Marcelo); art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13; artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; artigo 157, § 2º, inc. II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do CP (Eurico); no artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/13; artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do CP (Wanderson); artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/13 ; artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal; artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do CP (Rosimar); artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/13; no artigo 180, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (Daniel), porque no dia 17 de setembro de 2021, integraram pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa armada e roubaram duas relojoarias.

Segundo a denúncia, no dia 17 de setembro de 2021, às 9h06min, na Rua Jorge Tibiriçá, 2823, sala 2, Centro, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, os réus Marcelo Pereira Pimenta, Eurico Reis Dos Santos Bizão, Rosimar Amaro Dos

Santos e Wanderson Fabiano de Souza agindo em concurso e unidade de propósitos, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversas peças em ouro, prata e uma peça de esmeralda, além de semijoias, avaliadas em R\$27.000,00, pertencentes à Joalheria Maktub, de propriedade de Rosa Maria Segecic Sammour.

Consta, ainda, que no dia 7 de outubro de 2021, às 20h, na Rua José Jorge Junqueira, 859, Centro, Município e Comarca de Morro Agudo/SP, os acusados Marcelo Pereira Pimenta, Eurico Reis Dos Santos Bizão, Rosimar Amaro Dos Santos e outra pessoa ainda não identificada, agindo em concurso e unidade de propósitos, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Antônio Romão Braz, Patrocínia Barbosa Braz e Gustavo Romão Braz, diversas peças em ouro dentre correntes, anéis, alianças, relógios, avaliadas em R\$50.000,00, pertencentes à Joalheria Hora Certa, mantendo as vítimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade.

Consta, por fim, que nos meses de setembro e outubro de 2021, Daniel Tavares Pessoa adquiriu e recebeu, em proveito próprio e alheio, coisa que devia saber ser produto de crime.

Foi decretada a prisão temporária dos acusados a págs. 36/40 e deferida a busca domiciliar, sendo os mandados de prisão cumpridos (págs. 58/66).

A prisão preventiva dos acusados Eurico, Marcelo, Wanderson e Rosimar foi decretada a págs. 168/169, sendo os mandados de prisão cumpridos (págs. 242/252 e 257/160) (apenso - 1501486-83.2021.8.26.0559).

A denúncia foi recebida à pág. 345 e os acusados regularmente citados (págs. 371, 373, 375, 456), apresentando resposta à acusação a págs. 354/358, 460, 461 e 465. Folha de Antecedentes a págs. 691/704 e certidão de eventos a págs. 705/714 (Marcelo).

Folha de Antecedentes a págs. 715/731 e certidão de eventos a págs. 732/737 (Eurico).

Folha de Antecedentes a págs. 738/751 e certidão de eventos a págs. 752/758 (Wanderson).

Folha de Antecedentes a págs. 759/762 e certidão de eventos a págs. 763/765 (Rosimar).

Folha de Antecedentes a págs. 766/767 e certidão de eventos a págs. 768/769 (Daniel).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas de acusação (comuns aos acusados Marcelo, Eurico, Rosimar e Daniel), e a testemunha de defesa do réu Wanderson, sendo os acusados, ao final, interrogados (págs. 770/786).

Em Memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado, único compatível com a gravidade dos crimes que envolveu mais de uma vítima, com uso de arma de fogo e todo um aparato criminal. (págs. 803/815).

A Defesa do acusado Wanderson requereu sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso V e VII, do CPP, aduzindo que não ficou comprovada a participação do réu nos delitos. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o afastamento da causa de aumento de pena do emprego da arma de fogo, fixação da pena no mínimo legal e que sejam consideradas as circunstâncias favoráveis do réu (págs. 822/827).

A Defesa dos réus Marcelo e Eurico pleiteou a absolvição dos acusados em relação ao crime de organização criminosa, aduzindo que tal delito não restou comprovado. Em relação ao crime de roubo, requereu a fixação da pena no mínimo legal, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e estabelecimento de regime inicial semiaberto para início de resgate (págs. 828/832).

A Defesa de Rosimar e Daniel requereu a absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Aduziu que Rosimar somente emprestou seu veículo ao acusado Marcelo e, posteriormente ao roubo, receiptou seus produtos, afirmando que sua participação foi de menor importância. Pleiteou, ainda, a absolvição dos acusados em relação ao crime de organização criminosa, haja vista que não restou comprovada a hierarquia e divisão de tarefas entre os envolvidos. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu aplicação da pena no mínimo legal, com a fixação de regime inicial brando e, se o caso, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

(págs. 833/847).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede parcialmente, com a absolvição do acusado Wanderson no tocante ao delito de organização criminosa, por insuficiência de provas, e condenação nos demais crimes. Vejamos.

A materialidade dos delitos restou consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão a págs. 24/25, 35/38, 48/50, 62/64, 84/85 e 100; auto de reconhecimento pessoal a págs. 105, 114, 120 e 453/454; auto de reconhecimento de objeto a págs. 106, 115/116 e 121/122; auto de avaliação à págs. 169 e 170; relatório de investigação a págs. 136/150, resenha da interceptação telefônica (pág. 152/167); laudo do local dos fatos a págs. 379/387; laudo dos celulares a págs. 389/398; laudo dos objetos e das imagens do roubo a págs. 399/436, bem como pela prova oral produzida.

Danyelee, vendedora da joalheria Maktub, disse que estava trabalhando no dia dos fatos quando dois indivíduos entraram no estabelecimento portando arma de fogo. Um dos assaltantes foi pegando todos os objetos da vitrine e colocando-os em uma bolsa preta, enquanto o outro as vigiava. Antes de se evadirem, os roubadores mandaram elas permanecerem no banheiro. Acrescentou que foram subtraídas inúmeras peças de ouro, prata, uma pedra bruta de diamante e várias semijoias.

Rosa, proprietária da Joalheria Maktub, afirmou havia um homem sentado em uma lanchonete defronte ao seu estabelecimento comercial, olhando fixamente para ela. Ele se aproximou da loja fazendo uso de um telefone e logo foi embora. Em seguida, dois indivíduos ingressaram anunciando o assalto, sendo que um deles lhe apontou a arma de fogo e mandou ela ir para o banheiro. Eles subtraíram vários itens de ouro, uma pedra de esmeralda, semijoias, perfazendo um prejuízo aproximado de R\$27.000,00, sendo pouquíssimos produtos recuperados.

Na Delegacia, reconheceu o acusado Marcelo como sendo aquele que estava sentado em frente à loja e o acusado Eurico, o assaltante que portava a arma de fogo, conforme auto de reconhecimento de pág. 105, o que foi confirmado em juízo.

As vítimas Antônio e Gustavo, proprietários da Relojoaria Hora Certa, afirmaram que no dia dos fatos foram surpreendidos pelos assaltantes que ingressaram no imóvel pelo telhado. Eles foram rendidos e amarrados com "enforca-gato". Os roubadores, portando arma de fogo, exigiram que os levassem até o cofre, sendo de lá subtraídos todos os objetos. Na sequência, os assaltantes os levaram até a relojoaria que ficava na parte da frente da casa e subtraíram inúmeras joias.

Após o assalto, todos foram levados para um quarto e lá trancados, sendo que um dos assaltantes disse para eles permanecerem naquele cômodo, pois iriam voltar e, caso alguém gritasse, mataria todos. Os réus demonstraram um comportamento agressivo e o tempo todos lhes ameaçavam com a arma. Estimam que tenham sofrido um prejuízo de R\$50.000,00, sendo parte dos produtos recuperados.

Antônio e Gustavo reconheceram o acusado Enrico por foto, sem sombra de dúvidas, como sendo aquele que anunciou o assalto e estava de posse da arma de fogo, conforme auto de reconhecimento de págs. 114 e 120, o que foi ratificado em juízo.

Por seu turno, os policiais civis ouvidos confirmaram o teor da inicial, esclarecendo que após o primeiro roubo, iniciaram as investigações, sendo identificado o veículo usado por Marcelo no cometimento do delito. O acusado deixou a cidade e câmeras de segurança flagraram o réu dirigindo o veículo juntamente com Rosimar. Em diligências na residência desta última, encontraram o carro utilizado no assalto.

Foi deferida a interceptação das comunicações telefônicas dos acusados e, a partir daí, identificou-se que o grupo planejava a prática de um outro crime num curto espaço de tempo. Os áudios entre Rosimar e Marcelo revelaram a dinâmica do roubo, sendo Marcelo o responsável por dar fuga aos assaltantes, ao passo que Eurico ("Gigante") foi o responsável por render as vítimas e subtrair seus pertences, sendo que tanto a vítima Rosa da loja de São José do Rio Preto, quanto as vítimas de Morro Agudo, reconheceram Eurico como sendo o roubador.

Os policiais civis afirmaram que no curso das investigações, foi dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão oportunidade em que encontraram vários objetos

subtraídos das vítimas nas residências de Rosimar, em São Carlos, Marcelo em Ribeirão Preto e Eurico em São José do Rio Preto, sendo restituídos às vítimas dos dois crimes de roubos.

No tocante à participação de Wanderson, as testemunhas esclareceram que ela restou clara ao analisar as imagens do local dos fatos e confrontá-las com as características físicas e tatuagens do réu. Além disso, tomaram conhecimento que Wanderson tinha sido beneficiado recentemente com a "saída temporária", sendo que retornou para o presídio após estes fatos, por isso não foi possível captar seus áudios durante a interceptação telefônica. Na residência da genitora do acusado foi encontrado o óculos de sol similar ao utilizado por ele no primeiro roubo, o que ficou constatado através de perícia.

Quanto à participação de Rosimar, os policiais esclareceram que ela dava apoio logístico à organização, sendo a responsável por fornecer seu veículo. Não bastasse, em sua residência foi localizada parte da "res furtiva" dos dois roubos, além dos áudios demonstrarem sua participação nos delitos.

Acrescentaram os depoentes que, através dos áudios da interceptação telefônica dos autos 150595-96.2021.8.26.0576 foi possível a identificação de Daniel, genro de Rosimar, responsável por receber os produtos dos crimes e transforma-los em dinheiro. Os policiais esclareceram que Daniel não foi localizado durante as investigações, e não teve seu telefone interceptado, ocorre que sua sogra Rosimar menciona sua participação no delito, como apontam as resenhas de págs. 154/155. Segundo as testemunhas, havia o planejamento de um terceiro roubo na cidade de São José do Rio Preto, mas os acusados foram presos por conta destas investigações, por isso o crime não ocorreu.

A Declarante Rose, mãe do acusado Wanderson, afirmou que no dia dos fatos seu filho estava de "saidinha", sendo seu costume sair para caminhar e correr no período da manhã. Policiais foram até sua casa, após Wanderson retornar à penitenciária, sendo lá encontrados os óculos de sol dentro do guarda-roupa de seu filho.

Interrogado, o acusado Marcelo afirmou que conheceu Eurico na Penitenciária de Valparaíso e, aproveitando-se da "saidinha temporária", veio até São José do Rio Preto, juntamente com Rosimar, cobrar uma dívida de Eurico. Ficaram hospedados em um hotel nesta cidade. Como Eurico não tinha todo o valor da dívida para lhe pagar, foi convidado por ele para fazer uma "caminhada" em uma joalheria.

No dia dos fatos, foi até uma lanchonete defronte à joalheria e ficou aguardando o estabelecimento abrir, o que comunicou a Eurico por telefone. Na sequência, foi até a casa deste último e ficou aguardando, juntamente com Rosimar, Eurico chegar com as joias e, depois, foram embora para Ribeirão Preto. Aduziu que sua participação foi "ficar de olheiro" e confirmou que o acusado Eurico estava portando uma arma. Sobre o roubo em Morro Agudo, Marcelo disse que passou uns dias nesta cidade quando foi convidado por uns conhecidos para essa "situação", mas não teve interesse, por isso chamou Eurico para cometer o crime. Este último pegou um ônibus até Ribeirão Preto, e de lá os dois seguiram juntos para Morro Agudo. Disse que após o roubo, ficou em posse das joias, aduzindo que não participou diretamente deste assalto, não sabendo, sequer, qual estabelecimento seria roubado.

O acusado Eurico, por sua vez, confessou os fatos, dizendo que tinha uma dívida de R\$18.000,00 com Marcelo, o qual veio até São José do Rio Preto cobra-lo. Como tinha apenas parte do dinheiro, resolveu roubar uma joalheria, pois seria o único local que "renderia" essa quantia. Foi até a loja, armado, juntamente com um conhecido e, após receberem o sinal positivo de Marcelo, entraram na joalheria e colocaram as vítimas no banheiro, subtraindo de lá algumas jias. Após o roubo, foram embora de moto. Aduziu que toda joia subtraída foi entregue a Marcelo em razão de sua dívida. Esclareceu que essa quantia ainda não foi suficiente, por isso teve que praticar outro roubo em Morro Agudo para quitar sua dívida. Foi até Ribeirão Preto de ônibus, se encontrou com Marcelo, o qual o levou até Morro Agudo e lhe apresentou dois rapazes. Foi até a relojoaria armado, subiu no telhado e entrou no imóvel, abordou um casal de idoso e um rapaz. Antes de ir embora, apenas por segurança, amarrrou as mãos das vítimas e as colocou dentro de um quarto. Após, entregou a maioria dos produtos a Marcelo, sendo que ficou com alguns relógios que foram apreendidos em sua residência. Questionado pelo Promotor de Justiça, afirmou que

não conhece o acusado Wanderson e que não visualizou o rosto da pessoa que praticou o roubo com ele.

A ré Rosimar, ouvida na fase policial, afirmou que Marcelo estava de "saidinha" quando lhe pediu para trazê-lo até São José do Rio Preto para receber uma dívida de "Gigante". Assim, eles vieram até esta cidade e permaneceram na casa deste último por dois dias. Percebeu que os acusados discutiram porque Gigante não tinha o valor total para pagar Marcelo. Notou que os dois saíram juntos e, quando eles retornaram, foram embora para suas cidades. Alguns dias depois destes fatos, Marcelo pediu seu carro emprestado para ir até Catanduva, sendo que emprestou-lhe o veículo, o qual fora devolvido dois dias depois. Marcelo chegou oferecer a ela algumas bijuterias como anéis, brincos, alianças, sendo que aceitou ficar com tais produtos, pagando por eles R\$500,00, negando tivesse ciência serem objetos de roubo.

Em juízo, a ré disse que trouxe Marcelo até São José do Rio Preto para cobrar uma dívida de Eurico, e depois de dois dias, retornaram para São Carlos. Aduziu que emprestou seu veículo para que Marcelo fosse até Morro Agudo, e depois comprou algumas bijuterias dele.

Os acusados Wanderson e Daniel não foram ouvidos na fase policial.

Em juízo, Wanderson negou a participação no crime de roubo, e afirmou que conhece o acusado Eurico e Marcelo, pois já ficaram presos no mesmo local.

O acusado Daniel também negou os fatos, dizendo que os policiais estiveram na casa de seu pai e foi procurado por eles para esclarecer os fatos.

Ao que se vê, o conjunto probatório não dá margem a nenhuma dúvida ou questionamento quanto à tipificação do crime de roubo, observando-se que foi ele cometido com grave ameaça às vítimas, as quais tiveram seus estabelecimentos comerciais invadidos por assaltantes armados. Os acusados renderam-lhes e roubaram diversos objetos das joalherias. Antes de se evadirem, trancaram as vítimas Gustavo e Antônio em um quarto e as ameaçaram de morte caso gritassem.

O emprego da arma de fogo foi confirmado pelas vítimas e pelos acusados Eurico e Marcelo, frisando-se, dada a devida licença de entendimento contrário, que não é necessária sequer a apreensão para confirmar a causa de aumento em testilha, quando devidamente comprovada por outros meios de prova, exatamente como é o caso de que ora se trata.

Eurico confessou a participação em ambos os delitos, dizendo que foi o responsável por render as vítimas, utilizando-se de arma de fogo, ao passo que Marcelo confirmou que atuou como "olheiro" e passou informações dos estabelecimentos alvos aos demais assaltantes, além de ser ele o destinatário das joias roubadas.

A participação de Wanderson no roubo da joalheria "Maktub" é cristalina. O réu foi identificado através de suas características físicas e tatuagens, além de ter sido localizado na residência de sua genitora óculos semelhante ao utilizado por ele no cometimento do crime, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações e do laudo de págs. 432/432.

Importante mencionar que Wanderson estava cumprindo pena juntamente com Marcelo na Penitenciária de Valparaíso, inclusive na mesma ala, e gozava do mesmo benefício da saída temporária, sendo que o próprio acusado confirmou conhecer Eurico e Marcelo. Observo que o telefone de Wanderson não foi interceptado, já que ele, logo após o cometimento do crime, voltou para a penitenciária em que estava cumprindo pena no regime semiaberto.

A ré Rosimar, por sua vez, teve importante participação nos roubos, já que foi ela a responsável por ceder seu veículo, propiciando o deslocamento de Marcelo e Eurico até a cidade de Morro Agudos. Não bastasse, Rosimar acompanhou Marcelo até São José do Rio Preto, em seu carro e, após pegarem as joias roubadas, voltaram à sua cidade de origem.

Através dos diálogos transcritos a págs. 151/167 é possível depreender que a acusada não só tinha ciência dos roubos praticados por Marcelo, como tinha interesse no deslinde dos crimes, além de estarem, possivelmente, tramando novos delitos, conforme trecho extraído da resenha de pág. 165:

Marcelo: Agora eu to com pressa que o Daniel pega essas coisas que tem que pegar, pra resolver o que tem que resolver.

Rosimar: E como que tá? Saiu alguma reportagem?

Marcelo: Tá suave...dá pra nós por o Daniel pra resolver essa caminhada e nós correr atrás nós dois aqui no final de semana, se der certo lá no gigante, já não vai precisar de mais nada, mas se nós precisar nós tem essa situação que deu certo e dá pra arrumar um qualquer rápido entendeu? Por que tem muita coisa certo?

O acusado Marcelo, em seu interrogatório, afirmou que não participou do roubo de Morro Agudo, não sabendo sequer o nome do estabelecimento que seria alvo do crime, ocorre que conforme áudio interceptado no dia do crime, Marcelo se mostra totalmente envolvido com a dinâmica delitiva, conforme se extrai da resenha de pág. 156, restando sua negativa isolada da demais provas dos autos.

Marcelo: Nós vamos ficar na direta entendeu? Ligado

Desconhecido: Tá beleza

Marcelo: E o menino foi lá ver se é hora de subir?

Desconhecido: Ah, ele vai lá né?

Marcelo: Então deixa ele ir lá ver e falar que é hora de subir, eu desço entendeu? Fala pra ele ir lá ver e hora que chegar e falar que é hora eu já vou ir fazer o que tem que fazer.

Desta forma, há provas mais que suficientes para a condenação, inclusive com relação ao concurso de agentes, já que as vítimas, cujas palavras são merecedoras de crédito, esclareceram que eram dois os roubadores, além de Marcelo e Rosimar que davam apoio logístico aos criminosos.

Igualmente dever ser mantida a causa de aumento referente a restrição da liberdade das vítimas, eis que ficou bem demonstrado que o acusado Eurico rendeu as vítimas Antônio e Gustavo, amarrando suas mãos com enforca gato, instante em que subtraíram diversas peças de ouro e, após, as trancaram em um quarto no fundo do imóvel, de onde somente conseguiram sair depois de certo tempo, e chamando pela ajuda de terceiros.

Em relação ao crime de organização criminosa, ficou cabalmente comprovado que os acusados Rosimar, Marcelo, Eurico e Daniel se associaram de maneira estável e estruturada, com delimitação de tarefas e a finalidade de praticar crimes de roubo em joalherias.

Marcelo era o autor intelectual dos crimes e o líder da associação criminosa, responsável por organizar a logística, dar destinação às joias roubadas, e a atuava pessoalmente como "olheiro" ficando na retaguarda para prestar auxílio aos executores dos roubos.

Eurico, por sua vez, era o responsável por executar os roubos, adentrando armado nos estabelecimentos alvos e, mediante grave ameaça, reduzia as vítimas à impotência, permitindo a subtração dos objetos.

À acusada Rosimar cabia a cessão do veículo com o qual os agentes se deslocavam até os locais dos roubos, sendo encarregada, também, do envio das joias roubadas para a receptador Daniel, seu genro, o qual também fazia parte da associação e tinha como responsabilidade receber os produtos roubados, repassar aos compradores, liquidando, dessa forma, a mercadoria. Assim, considerando ser sua função fundamental ao deslinde dos crimes, não há que se falar em participação de menor importância.

Importante observar que através das investigações policiais, foi possível apurar que o grupo, em um período de três semanas, cometeu dois roubos de grandes proporções em joalherias, e estavam se articulando para o cometimento do terceiro. Da mesma maneira, o delito de organização criminosa com emprego de arma também restou bem evidenciado, sobretudo pelo teor dos relatórios de investigação, pelos depoimentos e reconhecimentos das vítimas, pelo interrogatório dos acusados Eurico e Marcelo, bem como pela demais provas dos autos.

Observo que em relação à participação do acusado Wanderson no tocante a este delito, em que pese haver fortes indícios de que ele fazia parte da organização criminosa, o que se tem nos autos é que ele participou da execução de um roubo, e na sequência retornou à penitenciária em que estava cumprindo pena no regime semiaberto, não se apurando atos associativos em relação a ele. Assim, sua absolvição se impõe por insuficiência de provas.

Por fim, em relação ao delito de receptação, restou comprovado que Daniel recebia,

em proveito próprio e também alheio, o material roubado com intenção de vendê-lo, tendo ele ciência inequívoca da origem ilícita dos produtos depreendendo-se tanto das conversas entre os demais integrantes da organização, como do próprio material roubado, jóias, as quais, por sua quantidade e variedade, por evidente não poderiam ser de origem lícita.

Sobre alegação de que não tem qualquer participação com o fato e que nenhuma conversa sua foi interceptada, observo que a acusada Rosimar fala, em diversos momentos, sobre a partição de Daniel, conforme trecho extraído da resenha de pág. 154/155.

Marcelo: Eu preciso dar um jeito de vender essas coisas que tem, tudo e o valor estipulado foi de cinquenta e poucos mil, quase sessenta...

Rosimar: Faz o seguinte então, traz as coisas, vou ligar pro Daniel, aí você vem pra cá e deixa as coisas tudo com o Daniel, o Daniel tá sem carro...

Marcelo: Eu sei que o Daniel vai voltar com uns dez mil, com mais de dez mil de lá, com tudo que tem lá, com as quarenta e poucas coisas que tem lá, entendeu?

Rosimar: E pra quem que ele vai vender isso aí?

Marcelo: Ah, nem perguntei, ele tem pra quem vender lá.

Marcelo: Aqueles mostruários, nossa amor, vai dar bagulho demais.

Marcelo: Agora eu to com pressa que o Daniel pega essas coisas que tem que pegar, pra resolver o que tem que resolver.

Desta forma, plenamente caracterizado os crimes em questão, não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.
Passo ao cálculo da pena.

1. EM RELAÇÃO AO ACUSADO MARCELO:

a) No tocante ao art. 2º, §2º e §3º, da Lei 12.850/13, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em virtude dos maus antecedentes (págs. 708, 710/712).

Na segunda fase, em razão da reincidência (págs. 705/707 e 702/703), bem como considerando a agravante prevista no art. 2º, §3º da Lei 12.850/13, elevo a pena em 1/4, resultando na pena final 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da concorrência da causa de aumento de pena (ao art. 2º, §2º da Lei 12.850/13), elevo a pena em 1/6, resultando na pena final de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

b) No tocante 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, (referente ao roubo da Joalheria Hora Certa em Morro Agudo), fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa em virtude dos maus antecedentes (págs. 708, 710/712).

Na segunda fase, em razão da reincidência (págs. 705/707 e 702/703), elevo a pena em 1/6, resultando na pena final 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da concorrência de três causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), dobro a pena, resultando na pena final de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

c) Quanto ao 157, §2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (referente ao roubo da Joalheria Maktub em São José do Rio Preto), fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa em virtude dos maus antecedentes (págs. 708, 710/712).

Na segunda fase da dosimetria, compenso a reincidência (págs. 705/707 e 702/703), com a confissão do acusado.

Na terceira fase, em razão da concorrência de duas causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), elevo a pena em 3/5, resultando na pena final de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

2) EM RELAÇÃO AO ACUSADO EURICO:

a) No tocante ao art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, fixo a pena-base, na forma do art.

59 do Código Penal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em virtude dos maus antecedentes (págs. 733/734, 734/735).

Na segunda fase, em razão da reincidência (págs. 732/733 e 734), elevo a pena em 1/6, resultando na pena final 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da concorrência de da causa de aumento de pena (ao art. 2º, §2º da Lei 12.850/13), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

b) Em relação ao 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, (referente ao roubo na Joalheria Hora Certa em Morro Agudo) fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa em virtude dos maus antecedentes (págs. 733/734, 734/735). Na segunda fase da dosimetria, compenso a reincidência (págs. 732/733 e 734) com a confissão cabal.

Na terceira fase, em razão da concorrência de três causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), dobro a pena, resultando na pena final de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

c) Quanto ao 157, §2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (referente ao roubo da Joalheria Maktub em São José do Rio Preto), fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa em virtude dos maus antecedentes (págs. 733/734, 734/735). Na segunda fase da dosimetria, compenso a reincidência (págs. 732/733 e 734) com a confissão cabal.

Na terceira fase, em razão da concorrência de duas causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), elevo a pena em 3/5 resultando na pena final de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 17 (dezesete) dias-multa.

3) EM RELAÇÃO AO ACUSADO WANDERSON:

Quanto ao 157, §2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (referente ao roubo da Joalheria Maktub em São José do Rio Preto), fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa em virtude dos maus antecedentes (pág. 758).

Na segunda fase, em razão da reincidência específica (págs. 754 e 755), elevo a pena em 1/4, resultando na pena final de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da concorrência de duas causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), elevo a pena em 3/5, resultando na pena final de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

4) EM RELAÇÃO À ACUSADA ROSIMAR

a) Quanto ao art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência (págs. 764), elevo a pena em 1/6, resultando na pena final 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da concorrência da causa de aumento de pena (ao art. 2º, §2º da Lei 12.850/13), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

b) No tocante 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, (referente ao roubo da Joalheria Hora Certa em Morro Agudo), fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência (págs. 764), elevo a pena em 1/6, resultando na pena final 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da concorrência de três causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), dobro a pena,

resultando na pena final de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

c) Quanto ao 157, §2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (referente ao roubo da Joalheria Maktub em São José do Rio Preto), fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, em razão da reincidência (págs. 764), elevo a pena em 1/6, resultando na pena final 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da concorrência de duas causas de aumento de pena (art. 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), elevo a pena em 3/5, resultando da operação 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 17 (dezesete) dias-multa.

Por se tratar de crime de roubo equiparado a hediondo (artigo 1º, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei nº 8.072/90), praticado por acusados reincidentes, bem como pelo quantum da pena aplicada, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado.

Tratando-se de crimes cometidos mediante grave ameaça, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como o benefício da suspensão condicional da pena, destacando-se que os réus Marcelo, Eurico e Wanderson são reincidentes e possuem maus antecedentes e a acusada Rosimar é reincidente.

Em razão da pena aplicada e do período de prisão processual até o momento, inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

5) EM RELAÇÃO AO ACUSADO DANIEL

a) No tocante 180 do Código Penal, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 2 (dois) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, considerando as consequências nefastas do crime para as vítimas, as quais foram surpreendidas por bandidos armados em seus estabelecimentos comerciais, e experimentaram vultoso prejuízo econômico, da ordem de R\$ 27.000,00 e R\$50.000,00.

Torno a pena definitiva diante da ausência de causas modificadoras nas fases seguintes da dosimetria.

b) Quanto ao art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria nada há que ser considerado.

Na terceira fase, em razão da concorrência de uma causa de aumento de pena (ao art. 2º, §2º da Lei 12.850/13), aumento a pena na metade, resultando na pena final de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Fixo ao acusado Daniel o regime inicial semiaberto, à luz das diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada.

Denego aos réus Marcelo, Eurico, Wanderson e Rosimar o direito de recorrerem em liberdade, por ainda persistirem os motivos que autorizam a manutenção de sua custódia provisória.

Por outro lado, faculto ao acusado Daniel o recurso em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo nesta situação.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado MARCELO PEREIRA PIMENTA, qualificado nos autos e portador do RG 26.335.563, à pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 2º, §2º e §3º, da Lei 12.850/13; à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado e 17 (dezesete) dias-multa, como incurso nas sanções previstas artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Observo que as penas serão somadas para fim de execução, nos termos do art. 69 do Código Penal.

CONDENO o acusado EURICO REIS DOS SANTOS BIZÃO, qualificado nos autos e portador do RG 40.964.333, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de

reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13; à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, como incurso nas sanções previstas artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Observo que as penas serão somadas para fim de execução, nos termos do art. 69 do Código Penal.

CONDENO o acusado WANDERSON FABIANO DE SOUZA, qualificado nos autos e portadora do RG 32.793.210, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, como incurso nas sanções previstas artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por outro lado, ABSOLVO-O da imputação formulada na denúncia, como incurso no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

CONDENO a acusada ROSIMAR AMARO DOS SANTOS, qualificada nos autos e portadora do RG 37.675.822, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13; à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, como incurso nas sanções previstas artigo 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Observo que as penas serão somadas para fim de execução, nos termos do art. 69 do Código Penal.

CONDENO acusado DANIEL TAVARES PESSOA, qualificado nos autos e portadora do RG 43.981.579-4, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13; à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 180, "caput", do Código Penal.

Observo que as penas serão somadas para fim de execução, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Condene os réus ainda a pagarem as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em relação aos acusados Marcelo e Eurico diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Recomendem-se os réus Marcelo, Eurico, Wanderson e Rosimar na prisão em que se encontram.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 9 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA